



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2024 р. № 407

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 59, ст. 3559, № 62, ст. 3727; 2023 р., № 2, ст. 136, № 47, ст. 2547, № 82, ст. 4710, № 92, ст. 5357; 2024 р., № 8, ст. 388, № 11, ст. 672) зміни, що додаються.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2024 р. № 407

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2022 р. № 812

1. У постанові:

1) у пункті 3¹:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури до 17 числа кожного місяця (починаючи з серпня 2023 р.) з урахуванням інформації, зазначеної у підпункті 4 цього пункту, визначає та надсилає Казначейству і банкам перелік теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, що підпадають під вимоги підпункту 1 цього пункту (із зазначенням найменування та коду юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), з урахуванням теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, включених до переліку згідно з підпунктом 5¹ цього пункту.

У разі зміни зазначеного переліку Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури інформує про це Казначейство та банки не пізніше ніж протягом наступного робочого дня;”;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) у разі виключення теплопостачальних та теплогенеруючих організацій із реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення”, після відкриття ними небюджетних рахунків в органах Казначейства такі організації за наявності у них заборгованості за спожитий природний газ перед товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” придбавають природний газ у постачальника, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”, з використанням небюджетних рахунків, відкритих в органах Казначейства. У такому разі розподіл та перерахування органами Казначейства коштів здійснюється відповідно до вимог цієї постанови;”;

у підпункті 14 слова і цифри “по 15 квітня 2024 року” замінити словами і цифрами “по 31 серпня 2024 року”;

2) пункт 3² викласти в такій редакції:

“3². Товариство з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” надає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

до 1 жовтня 2023 р. — перелік ліцензіатів у сфері теплопостачання, з якими укладено договори постачання природного газу на опалювальний період 2023/24 року;

до 1 травня 2024 р. — перелік ліцензіатів у сфері теплопостачання, з якими укладено договори постачання природного газу на міжопалювальний період 2024 року;

до 17 числа місяця, що настає за звітним (перший звітний період — вересень 2023 р.), — обсяг заборгованості за використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, включеними до переліку, який визначається Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури відповідно до підпункту 5 пункту 3¹ цієї постанови, природний газ для виробництва теплової енергії і вартість природного газу, використаного цими теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями для виробництва теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, за встановленими нею формами;

до 17 числа місяця, що настає за звітним (починаючи з 1 травня 2024 р. та протягом міжопалювального періоду 2024 року), — обсяг заборгованості за використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями природний газ для виробництва теплової енергії з метою надання послуги з постачання гарячої води в міжопалювальний період, які мають відповідні договори постачання природного газу (додаткові договори) на міжопалювальний період 2024 року із товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (надається протягом міжопалювального періоду).”;

3) пункти 3⁴ і 3⁵ викласти в такій редакції:

“3⁴. Моніторинг розподілу та використання коштів, що надходять на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, що уклали після 1 вересня 2023 р. договори постачання природного газу з постачальником, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”, а також використання коштів на діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, отриманих теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями на поточні рахунки, трансфертів та іншої фінансової допомоги здійснюється

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у затвердженому нею порядку.

3⁵. Для цілей моніторингу розподілу та використання коштів, що надходять на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, теплопостачальні та теплогенеруючі організації, що відкрили відповідно до підпункту 1 пункту 3¹ цієї постанови небюджетні рахунки в органах Казначейства, подають щомісяця до 17 числа наступного періоду (перший звітний період — вересень 2023 р.) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за встановленими нею формами інформацію про розподіл та використання коштів у звітному місяці, зокрема про:

фактичне використання коштів (доходу) від провадження ліцензованих видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, інших видів діяльності, коштів, отриманих виконавцем як плата за договорами надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, а також трансфертів та фінансової допомоги з місцевого та державного бюджетів;

фактичні надходження від реалізації теплової енергії, провадження інших видів діяльності, плати виконавцю за договорами надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, трансфертів та фінансової допомоги з місцевого та державного бюджетів.”;

4) у пункті 3⁶ слова і цифри “по 15 квітня 2024 р.” замінити словами і цифрами “по 31 серпня 2024 р.”;

5) у пункті 4 слова і цифри “до 15 квітня 2024 р. (включно)” замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2024 р. (включно)”.

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 5 слова і цифри “до 15 квітня 2024 р. (включно)” замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2024 р. (включно)”;

2) в абзаці першому пункту 6 слова і цифри “до 15 квітня 2024 р. (включно)” замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2024 р. (включно)”;

3) в абзаці першому пункту 6¹ слова і цифри “до 15 квітня 2024 р. (включно)” замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2024 р. (включно)”;

4) у пункті 7 слова і цифри “до 15 квітня 2024 р. (включно)” замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2024 р. (включно)”;

5) у додатку до Положення:

у підпункті 1 пункту 1:

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“З 16 квітня 2024 р. фіксовані обсяги природного газу (зазначені в абзацах другому і третьому пункту 2 цих Цін та умов) розраховуються ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” виходячи із середньоарифметичного значення обсягу фактичного використання виробником теплової енергії природного газу згідно з актами приймання-передачі відповідних обсягів НАК “Нафтогаз України” (обсяги газу для відповідних категорій його використання) та ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (обсяги, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 2 цих Цін та умов) для потреб виробництва теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води за останні три роки за період з 16 квітня 2024 р. до 31 серпня 2024 р. (міжопалювальний період).”.

У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим;

в абзаці восьмому слова і цифри “у 2023 році” замінити словами і цифрами “у 2023—2024 роках”;

в абзаці шостому пункту 2 слова і цифри “до 15 квітня 2024 р. (включно)” замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2024 р. (включно)”, а слова “абзаців другого — сьомого” — словами “абзаців другого — восьмого”;

у пункті 3 слова і цифри “на 2021—2024 роки” виключити;

у пункті 5 слова і цифри “на 2021—2024 роки” виключити.
